

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5064734-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO

RECORRENTE: LUCAS AMARANTE CAMARA THOMAZ DA CUNHA

RECORRENTE: VANESSA AMARANTE CAMARA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA QUE NÃO CONCEDE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO. Intimem-se as partes. O juízo singular será cientificado desta decisão por movimentação automática do sistema E-Proc. Após, retornem os autos para oportuna inclusão do Recurso de Medida Cautelar em pauta de julgamento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2024.

5064734-60.2024.4.02.5101

510014297232 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5064734-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO

RECORRENTE: LUCAS AMARANTE CAMARA THOMAZ DA CUNHA

RECORRENTE: VANESSA AMARANTE CAMARA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em face de decisão monocrática desta Relatora, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, requerida para fins de concessão do benefício assistencial previsto na LOAS.

O agravante, em apertada síntese, insiste em dizer que, no processo administrativo, já ficou constatado o cumprimento de todos os requisitos legais para acesso à proteção assistencial perseguida. Por fim, reitera o pedido de concessão da tutela provisória de urgência (**Evento 10**).

VOTO

Conforme já explicitado na decisão agravada, entendo não estar presente, de pronto, a probabilidade do direito, razão pela qual me reporto aos jurídicos fundamentos da decisão acostada no Evento 3:

"Trata-se de RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR - RMC contra decisão da 2ª Vara Federal de Petrópolis, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a saber, de concessão do benefício assistencial previsto na LOAS (processo 5002154-76.2024.4.02.5106/RJ, evento 6, DESPADEC1).

O pedido de tutela de urgência, *inaudita altera pars*, deve ser deferido de forma bastante criteriosa, somente quando demonstrados, **de plano**, os requisitos autorizadores da tutela emergencial.

No caso *sub judice*, verifico não estar presente, de pronto, a **probabilidade do direito**.

Ora, o indeferimento de benefício, como ato administrativo que é, goza, em princípio, da presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual, antes do deferimento da medida satisfativa requerida, revela-se de substancial importância, **ao menos**, se perquirir o real motivo da negativa administrativa.

Isso porque, com base no documento DETALHAMENTO DA ANÁLISE E DECISÃO DE REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO (Ev. 5.3, fls. 21/24 dos autos de origem), o INSS, embora tenha reconhecido que o autor, *prima facie*, portador do transtorno do espectro autista (Ev. 1.18), tenha atendido ao requisito de renda per capita e seja portador de impedimento de longo prazo, acabou indeferindo o requerimento, sob o motivo de "**Não atende ao critério de deficiência para acesso ao BPC-LOAS**". Nos autos de origem, porém, ainda não consta o relatório da análise médica efetivada pelo perito da autarquia. O INSS, por sua vez, tampouco foi citado.

Dessa forma, sem oitiva da parte contrária e um mínimo de instrução, para, ao menos, se perscrutar o real motivo da decisão administrativa de indeferimento, a qual, repita-se, ostenta presunção de veracidade e legitimidade, tenho por **INDEFERIR** o pedido de concessão da tutela antecipada recursal".

Ante o exposto, **VOTO** no sentido de **CONHECER** e **NEGAR PROVIMENTO** ao **AGRAVO INTERNO**. Intimem-se as partes. O juízo singular será cientificado desta decisão por movimentação automática do sistema E-Proc. Após, retornem os autos para oportuna inclusão do Recurso de Medida Cautelar em pauta de julgamento.

5064734-60.2024.4.02.5101

510014297231 .V5